מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ט בחשון התשע"ז
30 בנובמבר 2016

חוזר גופים מוסדיים 2016-9-22
סיווג: כללי

בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

לפי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור" **(להלן – החוזר)** נקבעו עקרונות ליישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור. העקרונות שהותוו בחוזר מחייבים את הגוף מוסדי לברר וליישב תביעות ולטפל בפניות ציבור בתום לב, בעניניות, ביסודיות, ביעילות, במקצועיות, בשקיפות ובהוגנות.

פניות ציבור שהוגשו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הצביעו על כשל בהליך הטיפול בליקויים מערכתיים של גוף מוסדי כך שגוף מוסדי לא ביצע הליך של תחקור והפקת לקחים במקרים שבהם מדובר על ליקוי מערכתי. חוזר זה מטיל על גוף מוסדי חובה לבצע הליך תחקור והפקת לקחים ככל שליקוי שמוצף אגב בירור פניית ציבור בגוף המוסדי מצביע על היותו ליקוי מערכתי.

1. בסעיף 8 לחוזר במקום סעיף קטן (יד) יבוא:

"יד. מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור

1) גוף מוסדי ישיב בכתב לכל פניה בכתב של לקוח, בין אם נשלחה לממונה על פניות הציבור ובין אם לגורם אחר בגוף המוסדי, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הפניה.

2) קיבל גוף מוסדי פנייה של לקוח, בין אם פנה הלקוח באופן ישיר לגוף המוסדי ובין אם הופנה אליו הלקוח באמצעות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומצא הגוף המוסדי שהיה ליקוי בהתנהלותו או בהתנהלות מי מטעמו ואותו הליקוי שנמצא מצביע על היותו ליקוי מערכתי, יערוך הגוף המוסדי בדיקה לאיתור מקרים דומים שבהם אירע הליקוי המערכתי; מצא הגוף המוסדי ליקויים דומים יפיק לקחים ממקרים אלו ויפעל לתיקונם בתוך זמן סביר; בסעיף זה "ליקוי מערכתי" - ליקוי מהותי, ליקוי שחוזר על עצמו או ליקוי בעל השפעה על קבוצת לקוחות; "לקוח" - מבוטח, עמית, מוטב, תובע או מי מטעמם.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

3) גוף מוסדי יתעד וישמור מידע על הבדיקה, הפקת הלקחים ותיקון הליקוי המערכתי שאותר.

2. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 לינואר 2017.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il